

1500519-42.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cíntia Fernanda Pinto e Cléber Galvão

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

CINTIA FERNANDA PINTO e CLEBER GALVÃO foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de setembro de 2020, por volta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Centro - CEP 18550-000, Fone: (15) 3263-2120, Boituva-SP - E-mail: boituva1@tjsp.jus.br

1500519-42.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500519-42.2020.8.26.0569

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cíntia Fernanda Pinto e Cléber Galvão

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

CINTIA FERNANDA PINTO e CLEBER GALVÃO foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 01h10min, na Rua Francisco Domingo Salvador Alessio, nº 726, Jardim Santa Rita, no município e comarca de Boituva, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, 6,4g (seis gramas e quatro decigramas) de crack, acondicionado em 28 invólucros, e 2,7g (dois gramas e sete decigramas) de cocaína, acondicionados em 04 invólucros de plástico (consoante auto de exibição e apreensão de fl. 15, auto de constatação de fl. 16 e laudo pericial de fls. 159/161), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto. Regularmente notificados, os réus apresentaram defesa preliminar, sem rol de

testemunhas (fls.69/70 e 96). A denúncia foi recebida (fls. 162 e 275/276). Regularmente citados, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e os interrogatórios dos réus.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 159/161.

Em alegações finais orais, realizadas em audiência, o Ministério Público pleiteou a condenação nos moldes da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição ou desclassificação.

Folha de Antecedentes às fls. 57/61 e 64/74 e certidões às fls. 54/56 e 62/63.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DECRETO A REVELIA DA RÉ CÍNTIA FERNANDA PINTO, pois não foi localizada no endereço informado nos autos.

Não verifico nulidades nos autos.

Inicialmente foi determinada a antecipação de provas em relação ao réu Cléber, instado a se manifestar, o advogado concordou com a antecipação de provas, tendo se manifestado em duas oportunidades (f. 239 e 243), afastando-se qualquer cerceamento de defesa.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo APFD, Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão de fl. 15, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 16 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 159/161.

A autoria é inequívoca e resultou demonstrado que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo dos réus.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O policial militar Orlando de Oliveira Rocha, disse em resumo, que foram acionados via COPOM para averiguar a prática de tráfico de drogas no local. Disse que ao comparecerem no endereço indicado observaram o casal na via pública e eles estavam sentados na calçada em frente a um portão. Quando os policiais se aproximaram, Cléber jogou uma sacolinha para dentro do portão. O casal foi abordado e a sacolinha localizada. No interior da sacolinha havia 28 porções de crack e 04 porções de cocaína. Não se recorda da versão dada pelos réus no momento dos fatos. Disse que não os conhecia anteriormente.

O policial militar Carlos Alberto Baptista, disse em resumo que compareceu no local para averiguar eventual tráfico de drogas. Quando viraram a esquina e o farol da viatura apontou para as duas pessoas sentadas na calçada, viu que o homem dispensou um objeto na direção da casa. Verificou o objeto e se tratava de uma sacolinha contendo as drogas, qual seja, 28 porções de crack e 04 porções de cocaína. Disse que a motivação para a patrulha daquele local foi a notícia de que haveria crianças na rua e um casal comercializando drogas. Havia crianças na rua e somente o casal no local. Não presenciou nenhum ato de traficância. Além da sacola com drogas, havia um maço de cigarro com R\$12,00.

Interrogado, o réu CLEBER GALVÃO negou os fatos. Disse, em resumo, que estava em um bar próximo e foi comprar cigarro e fumo. Estava com sua companheira, a viatura passou pelo local e decidiram abordar o casal e alegaram que a droga era deles. Negou a traficância. Disse que atualmente está preso em razão de um furto. Alegou que Cíntia era sua companheira na data dos fatos. Alegou que na delegacia não disse que estava traficando.

Apesar do conjunto probatório apontar o encontro de entorpecentes em poder dos réus, as testemunhas ouvidas não apresentaram a certeza necessária para subsidiar o decreto condenatório, nos termos da denúncia.

Depreende-se dos autos que os réus portavam substâncias entorpecentes, em razão dos depoimentos testemunhais. No entanto, os agentes públicos não apresentaram nenhuma circunstância que evidenciasse o comércio entorpecente no local, e nenhuma observação quanto à conduta anterior dos réus, de modo a corroborar a tese acusatória.

Ainda que lhes impute a posse das substâncias entorpecentes, resta analisar a finalidade das drogas. A quantidade de substância apreendida, o local e a forma de

acondicionamento, por si, não demonstram a finalidade mercantil em trazer consigo a substância inebriante, posto que houve, tão e apenas, o encontro da droga, sem qualquer demonstração, seja pela conduta anterior dos acusados, pela apreensão de quaisquer outros indícios materiais, que apontem a finalidade de entrega da substância ilícita, de qualquer forma, a terceiros.

Outrossim, embora o réu tenha negado que a droga era sua em audiência, é expediente comum nesta vara criminal a negativa da propriedade da droga, quando se trata de usuário. Anoto que Cíntia já foi condenada nas penas do artigo 28, indicando que se trata de usuária.

Não há provas que ofereceram os entorpecentes a terceiros, ou qualquer outro elemento que indique o intuito mercantil em trazer consigo a substância. Poder-se-ia ainda insistir no crime de tráfico pela quantidade das drogas, todavia, as porções apreendidas não representam um número que impeça a posse para uso próprio; nesta esteira, para o reconhecimento da traficância passa a exigir a presença de outras provas, o que não há nos autos.

À mingua de outras provas, a cautela exige a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Não é hipótese de oferecimento de suspensão condicional do processo aos réus, posto que processados por outros delitos, conforme certidões nos autos em apenso.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, embora os réus ostentem processos criminais, as certidões indicam que as condenações não tem efeito para gerar reincidência; portanto, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR os réus CINTIA FERNANDA PINTO e CLEBER GALVÃO a pena de advertência, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo aos réus o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade, motivos pelos quais não se justifica a prisão processual.

Por último, condeno os acusados ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiário da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência, saem todos Intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Boituva, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA